MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Contrato de fornecimento e montagem de móveis planejados

Instrumento particular · Maceió / AL, [PREENCHER DATA].

> Modelo-base com campos sujeitos a preenchimento e revisão jurídica. Não substitui análise profissional do caso concreto. Dados faltantes não constituem acordo entre as partes.

1. Identificação das partes

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], nome de divulgação Interiores Bartz, CNPJ [CNPJ], com endereço em [ENDEREÇO DA EMPRESA], representada por [NOME DO REPRESENTANTE], [CARGO / PODERES]. Contato: [CONTATO DA EMPRESA].
CONTRATANTE: [NOME COMPLETO DO CLIENTE], CPF/CNPJ [CPF/CNPJ], endereço [ENDEREÇO DO CLIENTE]. Contato: [E-MAIL] · [TELEFONE].
Local de instalação: [ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO].

2. Objeto e documentos vinculados

Fornecimento dos móveis planejados e execução dos serviços expressamente descritos no orçamento e no memorial técnico vinculados ao projeto "[NOME DO PROJETO]". Integram o ajuste: (I) apresentação/projeto executivo identificado abaixo, que deve acompanhar este contrato; (II) orçamento e memorial técnico reproduzidos no anexo; e (III) alterações posteriores expressamente aceitas por ambas as partes.
Referência da apresentação aprovada: [IDENTIFICAR PDF E REVISÃO]. Aceite informado por [NOME] em [PREENCHER DATA].
Orçamento: [ORÇAMENTO], revisão [REVISÃO]. Aceite informado por [NOME] em [PREENCHER DATA].
As aprovações registradas no painel devem ser acompanhadas das evidências originais. Imagens conceituais não incluem objetos, equipamentos ou serviços ausentes do escopo expresso. Não se presumem renúncias a direitos legais.

3. Conferência do escopo

Inclusões: [DEFINIR INCLUSÕES]
Exclusões: [DEFINIR EXCLUSÕES]
Antes da produção, ambas as partes devem conferir medidas, materiais, ferragens, acabamentos, interferências e instalações. Divergências entre documentos devem ser esclarecidas por escrito antes da execução, observados a oferta e os direitos do consumidor.

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Preço e condições comerciais

4. Preço contratado

Subtotal: R$ 0,00. Desconto: R$ 0,00. Valor total: R$ 0,00.
O preço corresponde ao escopo expresso. Serviços adicionais dependem de orçamento prévio e autorização expressa, sem cobrança unilateral. Despesas de transporte, montagem e demais inclusões ou exclusões seguem o orçamento anexo.

4.1 Pagamento

[PREENCHER VALORES, VENCIMENTOS E MARCOS DE PAGAMENTO ANTES DE ASSINAR]

4.2 Forma de pagamento e comprovantes

[DEFINIR FORMA DE PAGAMENTO]

4.3 Eventual atraso de pagamento

As partes deverão comunicar e tratar eventual atraso, preservando a proporcionalidade, a boa-fé e os direitos legais. Encargos ou penalidades somente serão aplicados quando expressamente previstos em condição previamente informada, válida e legalmente admitida. Esta minuta não estabelece multa automática, perda integral de valores pagos ou autorização de cobrança de serviços não contratados.

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Produção, entrega e montagem

5. Marcos e prazos

Condição para início: [DEFINIR MARCO INICIAL OBJETIVO].
Prazo de fabricação/entrega: [DEFINIR PRAZO E CONTAGEM].
Prazo de montagem: [DEFINIR PRAZO DA MONTAGEM].
Detalhamento acordado: [DEFINIR CRONOGRAMA]
A contagem, o marco inicial e eventuais dependências devem estar definidos de forma objetiva. Alterações de prazo exigem comunicação justificada e acordo quando cabível, sem afastar as consequências legais de atraso imputável ao fornecedor.

6. Responsabilidades na obra

A CONTRATADA deverá conferir as medidas sob sua responsabilidade, entregar os itens contratados, utilizar materiais e ferragens especificados e executar a montagem com técnica adequada, preservando o local e reparando danos que lhe sejam imputáveis. A CONTRATANTE disponibilizará acesso e informações pertinentes sobre o local, restrições de condomínio e instalações ocultas de que tenha conhecimento.
Condições de obra que impeçam a execução devem ser registradas, explicadas e tratadas pelas partes. Não se transfere genericamente ao consumidor a responsabilidade por falhas técnicas do fornecedor. Reagendamentos e despesas adicionais dependem de justificativa, informação prévia e acordo válido.

7. Alterações e substituições

Mudanças de medidas, materiais, ferragens, cores, layout, preço ou prazo deverão constar de revisão ou aditivo identificado e aceito por ambas as partes antes da execução alterada. Indisponibilidade de material não autoriza substituição unilateral. O silêncio do cliente não será tratado como aceite automático.

8. Conferência da entrega e peças faltantes

Na entrega e montagem, as partes poderão elaborar registro de volumes, peças recebidas, itens instalados, avarias e pendências, por ambiente e móvel. A CONTRATADA indicará responsável e previsão para reposição ou correção. O módulo de montagem auxilia esse acompanhamento, sem substituir o atendimento contratual.
O recebimento, a assinatura de uma conferência ou a ausência de ressalva imediata não afastam direitos relativos a vícios ocultos, itens faltantes ou falhas legalmente imputáveis ao fornecedor. A conclusão deve considerar o escopo contratado e as pendências registradas.

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Garantias e direitos das partes

9. Garantias e assistência

Preservam-se as garantias e responsabilidades legais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Para produtos e serviços duráveis, o prazo legal para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias, observado o marco legal aplicável; em vício oculto, a contagem inicia quando o defeito ficar evidenciado (art. 26). Os mecanismos de correção e as alternativas do consumidor seguirão as hipóteses legais, inclusive os arts. 18 e 20, sem impor prazos ou renúncias que reduzam tais direitos.
Garantia comercial adicional, se oferecida, deve ser escrita e complementar à legal (art. 50). Condições adicionais informadas: [DEFINIR GARANTIA COMERCIAL, SE HOUVER, SEM REDUZIR A LEGAL].
Contato de assistência: [CONTATO DE ASSISTÊNCIA]. Cuidados de uso e manutenção devem ser entregues ao cliente. Exclusões exigem relação demonstrável com a causa do dano e não eliminam a garantia legal.

10. Cancelamento, desistência e inadimplemento

Nos casos legalmente aplicáveis de contratação fora do estabelecimento comercial, preserva-se o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Não se presume sua exclusão automática apenas porque os móveis são personalizados.
Nos demais casos, eventual cancelamento deverá ser tratado segundo a fase de execução, o serviço efetivamente prestado, materiais comprovadamente empregados e a legislação aplicável, com demonstração dos valores e vedação de retenções abusivas. Esta minuta não estipula retenção integral nem multa percentual automática. Havendo falha do fornecedor, preservam-se as alternativas e reparações legalmente cabíveis, inclusive quanto a oferta, vícios e atraso.

11. Dados pessoais e uso de imagens

Dados de identificação, contato e projeto serão utilizados para preparar e executar o contrato, organizar entrega/montagem, prestar assistência e cumprir obrigações legais, observadas finalidade, necessidade e segurança. O acesso por projetistas, montadores, transportadores e prestadores deverá limitar-se ao necessário à atividade.
O titular poderá exercer os direitos aplicáveis previstos na LGPD pelo contato [CONTATO PARA DADOS PESSOAIS]. A retenção seguirá necessidades contratuais e obrigações legais, com acesso restrito. Divulgação de imagens do imóvel, nome ou depoimento em publicidade depende de autorização própria e destacada, não sendo condição para contratar. Este contrato não concede autorização automática de marketing.

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Conferência e assinaturas

12. Comunicação e solução de divergências

Comunicações sobre aprovação, alterações, entrega e assistência deverão ser registradas pelo canal acordado: [CANAIS ACORDADOS]. As partes buscarão solução administrativa, inclusive por canais de defesa do consumidor quando pertinente, sem impedir acesso ao Judiciário. Preservam-se as regras legais de competência e as proteções do consumidor, inclusive seu domicílio quando legalmente aplicável. Não se estabelece arbitragem obrigatória ou foro que dificulte o exercício de direitos.

13. Disposições complementares

Sem condições adicionais registradas. Qualquer ajuste posterior deverá ser escrito, identificado e aceito pelas partes, sem reduzir direitos legalmente assegurados.

14. Forma de assinatura

As partes poderão assinar fisicamente ou por meio eletrônico apropriado, conforme a legislação aplicável. O painel gera o documento e permite registrar sua referência; ele não autentica identidade, não coleta assinatura eletrônica e não certifica validade jurídica. Em assinatura eletrônica, devem ser preservados o documento íntegro, identificação dos signatários e evidências fornecidas pelo serviço utilizado.

As partes declaram ter acesso aos documentos vinculados e concordam com as condições preenchidas e revisadas. Local e data: Maceió / AL, [PREENCHER DATA].

CONTRATANTE

[NOME COMPLETO DO CLIENTE]

[CPF/CNPJ]

Assinatura: _____

CONTRATADA

[NOME DO REPRESENTANTE]

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 1

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 2

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Anexo · memorial e orçamento

Projeto: [NOME DO PROJETO] · Orçamento [ORÇAMENTO] · revisão [REVISÃO].

[AMBIENTE] · [MÓVEL / ITEM — PREENCHER ANTES DE ASSINAR]

Quantidade: 1 · Unitário: R$ 0,00 · Total do item: R$ 0,00
Medidas/módulos: [MEDIDAS]
Materiais: [MATERIAL]
Acabamentos: [ACABAMENTO]
Ferragens: [FERRAGENS]

Total após desconto: R$ 0,00. A apresentação e o executivo identificados na cláusula 2 devem acompanhar a via entregue às partes.

MINUTA PARA REVISÃO · NÃO ASSINAR

Notas para revisão jurídica

Estas notas orientam a revisão da minuta e não substituem parecer jurídico. O acesso aos sites externos foi bloqueado no ambiente de preparação; os textos legais e suas atualizações precisam ser conferidos antes do uso. Não houve comparação verificada com contratos de outras empresas.

Código de Defesa do Consumidor · arts. 6, 18, 20, 26, 30, 35, 39, 40, 49, 50 e 51

Código Civil · arts. 104, 107, 421 e 422

LGPD · arts. 6, 7, 18 e 46

CPC · art. 784, III e § 4º

MP 2.200-2/2001 · art. 10

Conferir especialmente: identidade e poderes dos signatários; contratação presencial ou a distância; escopo e prazos; garantias do fabricante e da loja; regras de cancelamento no caso concreto; anexos efetivamente entregues; assinatura e eventual força executiva. Não atribuir à fabricante Bartz obrigações que não decorram da relação contratual ou da lei.